

감사결과 처분요구서

- 공사·용역 산출내역서 적정성 점검 -

2024. 9.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○본부 ◇부는 「2023년도 기술감사분야 일상감사 업무실적 경향분석 보고」를 통해 산출내역서 등록 누락, 산출내역서 비목 임의 조정 등의 “산출내역서 작성 미흡” 사례를 본부 취약분야로 도출하고, 관련 규정·절차 준수 여부 및 업무 수행 적정성 등의 이행실태를 점검하여 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 2023. 1. 1.부터 2024. 6. 30.까지 ○본부에서 수행된 공사·용역 계약 **건을 대상으로 산출내역서 관리실태에 대해 점검하였으며, 특히 ① 산출내역서 제출 및 검토 절차의 적정성, ② 설계서 대비 산출내역서 비목, 물량 산정 적정성, ③ 입찰공고문 법정 경비 축소 및 조정 여부 등에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

○본부 ◇부는 2024. 8. 19.부터 같은 해 8. 30.까지 10일간 감사인원 3명을 투입하여 산출내역서 **건을 대상으로 실지감사를 하였고, 감사결과 확인된 위법 부당사항과 관련하여 해당부서의 의견 등을 수렴한 후 내부 검토절차를 거쳐 같은 해 9. 23. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위: 명, 천 원)

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	[○본부] □처 ◇부 등 ☆발전소 ◇부 등 □발전소 ◇부 등 ♠건설소 ◇부 등 [▲본부] □처 ◇실	특정	산출내역서 등록 시스템 미등록 및 지연등록	개선 통보	-
2	[○본부] □처 ◇부 등 ☆발전소 ◇부 등 ♠건설소 ◇부 등	특정	산출내역서 제출방법 미흡	통보	-
3	[○본부] □처 ◇부 등 ☆발전소 ◇부 등 [★본부] □처 ◇부 [▲본부] □처 ◇부	특정	입찰공고문에 고지된 법정경비 등 과소· 과다계상	주의 통보	(*)
4	[○본부] ☆발전소 ◇부 등	특정	산재보험료(신고업종 상이) 부담 이득분 조치 필요	시정 통보	**
5	[○본부] ☆발전소 ◇부 등	특정	물량내역서와 산출내역서 간 물량, 비목 불일치	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 산출내역서 등록 시스템 미등록 및 지연등록

관 계 부 서 ○본부, ▲본부(□처)

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면, ① 공사 및 용역의 계약상대자는 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 제출하여야 한다.

또한 감사결과 처분요구[2018. *. *.]에 따라 본사 ★처는 ‘용역 산출내역서 등록 시스템 개선시행 알림’[2019. *. *.]을 통해 산출내역서를 계약 전산시스템(산출내역서 등록 시스템)으로 관리하도록 개선 하였고,

이후 본사 ☞처 공문[공사계약 관련 시스템 개선사항 알림(2021. *. *.)]에 따르면, 산출내역서 등록 시스템(이하 “등록 시스템”)을 공사계약에 확대 적용하여 계약체결 후 착수신고서 제출시까지 공사주관부서는 산출내역서를 등록 시스템에 등록하도록 하고 있고, 계약 이행 중 산출내역서를 변경할 경우 등록 시스템에 변경된 산출내역서를 등록하도록 하고 있다.

더구나 2023년도 ★본부 종합감사결과 처분요구[2023. *. *.]에 따르면, 공사감독자가 산출내역서 검토·보완 등을 위한 계약업무 절차 이행에 따른 현실적인

여건을 고려하여, 착공 이후 14일 이내에 산출내역서를 등록 시스템에 등록할 수 있도록 관련 규정(표준구매-****, 구매관리)을 개정하였다.

그러나 계약체결 후 산출내역서가 등록 시스템에 등록되지 않은 사례 **건(최초 계약 시 *건, 변경 계약 시 **건)과 등록 시스템에 지연 등록된 사례 **건(최초 계약 시 **건, 변경 계약 시 *건)을 확인하였다.

특히 등록 시스템을 개선하면서 최초 DREAMS 계약문서(PO) 결재완료 시 감독자에게 알림 메일을 자동 송부하여 산출내역서를 등록하도록 요청하고 있으나, 변경 계약 시에는 자동 알림 메일이 발송되지 않고 있어 시스템을 개선할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 산출내역서를 등록 시스템에 등록 누락 했거나 지연한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 지연 등록한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

❖ □처장에게 공사·용역 변경 계약 시 산출내역서를 등록 시스템에 등록 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들어, 변경 계약 시 산출내역서 등록 요청 알림 메일이 감독자에게 자동 발송되도록 시스템 개선 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산출내역서 제출방법 미흡

관 계 부 서 ○본부

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면, ① 공사 및 용역의 계약상대자는 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 제출하여야 하며,

입찰공고 시 입찰관련 서류 중 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제11조(산출내역서의 제출) 제③항에 따르면, 계약상대자가 작성하여 제출하는 산출내역서는 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공하여야 한다고 안내하고 있다.

그러나 공사·용역 주관부서의 “내역서 검토필” 날인이 누락된 사례 **건을 확인하였고, 공사의 경우 계약상대자가 산출내역서의 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공 없이 산출내역서를 제출한 사례 **건을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 공사·용역 산출내역서에 “내역서 검토필” 날인을 누락 하였거나
공사 산출내역서의 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명

또는 천공이 누락 되었음에도 수정 요구 없이 DREAMS 시스템에 등록한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나 산출내역서 모든면의 인감 간인 여부 등에 대한 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 입찰공고문에 고지된 법정경비 등 과소·과다계상

관 계 부 서 ○본부, ★본부, ▲본부(□처)

내 용

기획재정부 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제93조(입찰공고시 안내 등) 및 사규 「계약규정시행세칙」에 따르면, 산출내역서의 국민건강보험료, 국민연금 보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 근로자재해보장책임보험료, 산업안전 보건관리비는 입찰공고 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하도록 되어 있다.

이에 따라 우리 회사에서 발주하는 모든 공사와 일부 공사가 포함되어 건강 보험료 등을 설계하는 용역의 입찰공고문에 입찰참가자는 입찰금액을 산정할 때, 예정가격 작성 시 산출된 금액을 표기하고 이를 조정 없이 반영하여야 한다고 고지하고 있다.

따라서 해당 공사·용역의 주관부서 또는 시공부서 감독자는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 입찰공고문에 명시된 해당 금액이 조정 없이 반영되었는지 확인하여야 하고, 입찰공고 시 고지된 금액과 다르게 작성·제출하였을 경우 계약 상대방에게 수정 요구 후 산출내역서에 “내역서 검토필”을 날인 해야 한다.

그러나 입찰공고문에서 조정 없이 반영토록 고지한 경비를 낙찰자가 임의로 과소·과다 계상한 사례 *건을 확인하였다.

- ❖ (관계부서 의견) 입찰공고 시 고지된 법정 금액과 다르게 산출내역서가 작성 제출되었음에도 수정 요구 없이 검토를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제93조 등 관련 규정을 위반하여 입찰공고문에 고지된 법정경비 등이 부적정하게 반영되었음에도 산출내역서 검토를 미흡하게 수행한 관련자에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)
- ❖ ○본부장에게 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제93조 등 관련 규정을 위반하여 입찰공고문에 고지된 법정경비 등이 부적정하게 반영되었음에도 산출내역서 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)
- ❖ ★본부장에게 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제93조 등 관련 규정을 위반하여 입찰공고문에 고지된 법정경비 등이 부적정하게 반영되었음에도 산출내역서 검토를 미흡하게 수행한 □처 ♥실 ◇부 ☆직급 G에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)
- ❖ □처장에게 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제93조 등 관련 규정을 위반하여 입찰공고문에 고지된 법정경비 등이 부적정하게 반영되었음에도 산출내역서

검토를 미흡하게 수행한 ♡센터 ◇부 ☆직급 H에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 산재보험료(신고업종 상이) 부당 이득분 조치 필요

관 계 부 서 ○본부

내 용

계약예규 「공사계약일반조건」 제47조의2와 계약예규 「정부입찰·계약기준」 제91조부터 제94조에 따르면, 공사·용역 계약에서 보험료(건강, 연금, 노인장기요양)는 기성대거나 준공대가 지급 시 발주기관이 산정한 대로 산출내역서에 반영한 보험료와 실제 납입한 보험료의 차액을 사후정산토록 명기되어 있으나,

산재보험료의 경우 관련법령에 사후정산토록 규정하고 있지 않고 당초 사후 정산 조건으로 계약하는 사례도 없어, 현재 해당 보험료의 완납 또는 납부여부에 따라 정산하지 않고 담당자가 준공정산 시 해당보험료의 가입여부와 완납증명만을 확인 후 계약금액의 변경 없이 지급하고 있다.

그렇지만 법정 의무가입 대상인 산재보험료의 경우 정산 시 전제조건은 우리 회사가 설계한 것과 동일한 사업종류로 신고되고 계약금액(산출내역) 기준으로 납부된 경우에 성립되는바,

만일 설계서와 산출내역서의 산재보험료율이 동일하게 산정되었고 대가도 지급되었으나, 계약상대자가 근로복지공단에 신고(사업개시 ~ 현재까지)한 사업종류 (예: 기계기구제조업)가 산출내역과 다르게 신고 되었으며, 실제 근로복지공단에

신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 차액이 발생되었다면 이에 대한 차액분만큼은 계약상대자가 부당이득을 취한 것으로 볼 수 있으며, 이에 대한 권리는 우리회사에 있다.

(가) 기성금 지급 시 산재보험료 차액분 공제 지급 여부 검토 결과(★, ▲본부 법률 자문자료 발췌)¹⁾

- 민법 제741조에서는 ‘법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다’고 규정하여 법률상 원인 없는 이득을 청구할 수 있도록 규정하고 있음. 계약상대업체의 주된 사업이 기계기구제조업임에도 불구하고 발주자부터 건설업의 산재보험요율을 적용한 산출내역서에 따라 계약금액을 지급 받음으로서 차액만큼의 부당한 이익을 얻었다면, 그로 인한 손해는 발주자가 입은 것이므로 발주자가 계약상대업체에 대하여 부당이득을 청구할 수 있을 것으로 보임

[표] 산재보험료 부당이득분 환수 가능여부 (예시)

사례	산재보험료율				환수 가능여부
	설계서	산출내역서	대가지급	신고사업	
1	3.7%	1.01%	1.01%	1.9%	X
2	3.7%	3.7%	3.7%	0.7%	O

따라서 공사·용역 감독부서에서는 산재보험료 가입여부 뿐만 아니라, 계약 체결 후 계약상대자의 신고 사업종류가 산출내역서에 산정된 요율에 따라 적합하게 신고 되었는지도 확인하여야 한다.

그러나 「○♣,♣호기 탄소강배관 △△△△공사」등 *건의 경우 근로복지공단에 신고

1) 법률자문 : [★본부] 산재보험료 환급 관련 검토 (2017.5.15, 2018.1.22)

법률자문 : [▲본부] 산재보험료 회수 가능성 관련 검토 의견 (2019.1.28)

또는 납부한 산재보험료 자료를 확인한 결과 계약상대자는 발주자가 설계 시 적용한 산재보험의 업종(예: 건설업, 3.7%)을 계약체결 시 계약금액(산출내역서)에 그대로 반영 하였으며, 이후 기성대가도 같은 요율로 청구 및 지급받았음에도 불구하고 실제 관할 공단에는 지급받은 금액이 아닌 당초 계약상대자가 신고한 사업종류의 보험료율로 납부하여 차액만큼 부당이득이 발생한 것으로 확인된바 법률상 원인 없이 취득한 금부로 보아 회수방안을 강구 할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 산재보험료의 경우 기성, 준공 시 해당보험료의 가입여부와 완납 증명만을 확인 후 대가를 지급하였으나, 산출내역서와 다르게 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 계약상대자에게 부당이득이 발생한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 계약상대자가 산출내역서상의 보험료율로 대가를 지급받고 이와 다르게 신고한 사업종류의 산재보험료율을 기준으로 관할공단에 납부하여 차액만큼 부당이득을 취한 공사에 대하여 회수방안을 강구하시기 바랍니다.(시정)

❖ ○본부장에게 공사·용역 대가지급 시 산출내역서와 다르게 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 계약상대자에게 부당이득이 발생하지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 물량내역서와 산출내역서 간 물량, 비목 불일치

관 계 부 서 ○본부

내 용

회사사규 「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰)에 따르면, 계약담당자는 공사를 입찰에 부치려 할 때에는 “입찰관련서류”를 작성해야 하며, 입찰에 참가하려는 자에게 열람하게 하고 교부 해야 한다.

또한 추정가격이 1억원 이상 100억원 미만인 공사의 경우에는 낙찰자에게 제1항의 입찰관련서류 중 설계서, 물량내역서 및 동 물량에 대한 단가의 산출을 위하여 필요한 세부 설명서를 교부 해야 한다.

동 규칙 제194조(내역서 제출) 제④항 공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토 시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치 여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다.

특히 산출내역서의 비목은 당초 설계서의 비목과 동일하여야 하며 이를 임의 변경하는 것은 당초 설계 취지가 훼손될 수 있고 사손이 발생될 여지도 있으므로 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 이를 변경하여서는 안 된다.

그러나 물량내역서와 산출내역서 간 비목, 물량이 불일치한 사례 *건을 확인 하였다.

- ❖ (관계부서 의견) 산출내역서 검토 시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 검토를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 회사사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서내 품명, 규격, 수량의 적정성 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사 사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)